

अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४

English title: Inter-governmental Fiscal Management Act, 2017

अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७४ । ६ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५ । ३ । ३२ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । संवत् २०७४ को ऐन नं. २१ । अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यस ऐनको दफा ५, ६ र ७ संवत् २०७५ साल श्रावण १ गतेदेखि अन्य दफाहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग समझनु पर्छ । (ख) “घाटा बजेट” भन्नाले राजस्व र अनुदानको योगभन्दा व्यय बढी हुने गरी व्यवस्था भएको बजेट समझनु पर्छ । (ग) “प्रदेश सञ्चालि कोष” भन्नाले संविधानको धारा २०४ बमोजिमको प्रदेश सञ्चालि कोष समझनु पर्छ । (घ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय समझनु पर्छ । (ङ) “योजना” भन्नाले आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम समेत समझनु पर्छ । (च) “वित्तीय समानीकरण अनुदान” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको अनुदान समझनु पर्छ । (छ) “वर्षीय अनुदान” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको अनुदान समझनु पर्छ । (ज) “समग्रक अनुदान” भन्नाले दफा १० बमोजिमको अनुदान समझनु पर्छ । (झ) “सशर्त अनुदान” भन्नाले दफा ९ बमोजिमको अनुदान समझनु पर्छ । (ञ) “स्थानीय सञ्चालि कोष” भन्नाले संविधानको धारा २२९ बमोजिमको स्थानीय सञ्चालि कोष समझनु पर्छ । (ट) “संघीय सञ्चालि कोष” भन्नाले संविधानको धारा ११६ बमोजिमको संघीय सञ्चालि कोष समझनु पर्छ । (ठ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । राजस्वको अधिकार । ३. कर, गैर कर तथा रोयल्टी लगाउन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम अनुसूची-१ मा उल्लिखित कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ । (२) प्रदेशले प्रदेश कानून बमोजिम अनुसूची-२ मा उल्लिखित कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ । (३) स्थानीय तहले स्थानीय कानून बमोजिम अनुसूची-३ मा उल्लिखित कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ । (४) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम लागेको आफ्नो अधिकारभित्रको दण्ड जरिवाना उठाउनेछ । (५) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार प्रसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छमिकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउनु पर्नेछ । (६) नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतमा रोयल्टी लगाउन र उठाउन सक्नेछ । ४. गैर करको दर निर्धारणका आधार: नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले वस्तु वा सेवाको लागत, सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानी गैर करका दर निर्धारण गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

५. एकल कर प्रशासन: (१) यस दफामा तथा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानको अनुसूचीमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकारसूचीमा रहेका देहायको कर देहाय बमोजिम लगाइने र उठाइनेछ: - । (क) सवारी साधन करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने, । तर टाँगा, रक्सा, अटोरक्सा र वदियुतीय रक्सामा सवारी साधन करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउनेछ । (ख) घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउने, । (ग) मनोरञ्जन करको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउने, । (घ) वजिापन करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजिमको करबाट उठेको रकममध्ये साठी प्रतिशत रकम गाउँपालिका वा नगरपालिका स्थानीय सञ्चालि कोषमा जम्मा गरी चालीस प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चालि कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । राजस्वको बाँडफाँट । ६. मूल्य अभिवृद्धिकर तथा अन्तःशुल्कको बाँडफाँट: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धिकर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, पन्ध्र प्रतिशत प्रदेशलाई र पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिने रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चालि कोषमा दाखिला गरिनेछ र प्रदेशहरू तथा स्थानीय तहहरूलाई प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारले देहायको विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो कोषमा सो रकम जम्मा गर्नेछ: - । (क) प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोष, । (ख) स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोष । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम बाँडफाँटबाट प्रत्येक

प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धति प्रदेश सञ्चति कोषमा र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धति स्थानीय सञ्चति कोषमा जम्मा हुने गरी मासिक रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । (६) यस दफा बमोजमि बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तमि महानिमा हिसाब मलिन गरनिछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ६क. सवारी साधन करको बाँडफाँटः (१) दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमि प्रदेशले लगाएको र उठाएको सवारी साधन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारले प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये साठी प्रतशित प्रदेश सरकारलाई र चालीस प्रतशित स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरनिछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चति कोषमा दाखलिा गरनिछ र स्थानीय तहलाई प्रदान गरनि रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरनिछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजमि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरनिछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि बाँडफाँटबाट प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धति स्थानीय सञ्चति कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तमि महानिमा हिसाब मलिन गरनिछ । ७. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँटः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानून बमोजमि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा रहेको रोयल्टीको बाँडफाँट नेपाल सरकारले अनुसूची-४ बमोजमि वार्षिक रुपमा गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि बाँडफाँट भएको रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चति कोष, प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धति प्रदेश सञ्चति कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धति स्थानीय सञ्चति कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । परिच्छेद-४ । अनुदानको व्यवस्था । ८. वित्तीय समानीकरण अनुदानः (१) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सफारसिमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोजमि आयोगको सफारसिमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ । ९. सशर्त अनुदानः (१) नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजमि आयोगले तोकेको आधार बमोजमि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोक्नेछ र सम्बन्धति प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु पर्नेछ । (३) प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजमि आयोगले तोकेको आधार बमोजमि सशर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ । १०. समपूरक अनुदानः (१) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समपूरक अनुदान प्रदान गर्दा देहायका कुराहरुलाई आधार बनाइनेछः- । (क) योजनाको सम्भाव्यता, । (ख) योजनाको लागत, । (ग) योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतफिल वा लाभ, । (घ) योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, ।

(ङ) योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता । (३) प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजमि समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) र (३) बमोजमिको समपूरक अनुदान कुनै योजनाको कूल लागतको अनुपातका आधारमा प्रदान गरनिछ । (५) समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने कार्यवधितथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ११. विशेष अनुदानः (१) नेपाल सरकारले देहायको कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरनि कुनै खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछः- । (क) शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्तिगर्ने, । (ख) अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, । (ग) आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने । (२) प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजमि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) विशेष अनुदान प्रदान गर्ने कार्यवधितथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण । १२. वैदेशिक सहायता लनि अधिकारः (१) वैदेशिक अनुदान वा ऋण लनि अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले वैदेशिक अनुदान वा ऋण लदिा देशको समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लनु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमको लागि वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लनि सक्नेछ । (४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना कुनै किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लनि वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्ने छैन । १३. वैदेशिक सहायताको क्षेत्र र प्रयोगः (१) नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायताको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतफिल र उपलब्धिको आँकलन गरी पारदर्शी रूपमा वैदेशिक सहायता लनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त वैदेशिक सहायताको परिचालन नेपाल सरकारले देहायको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा गर्नु पर्नेछः- । (क) भौतिक पूर्वाधारको निर्माण,

मर्मत र जर्णिोदधार, । (ख) शकिषा, स्वास्थ्य र मानव वकिस, । (ग) स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, । (घ) स्वदेशमा रोजगारी सर्जिना र क्षमता वकिस, । (ङ) वपिद व्यवस्थापन, । (च) वजिज्ञान तथा प्रवधिको वकिस र हस्तान्तरण, । (छ) वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, । (ज) सार्वजनिक नजिी साझेदारी गरनि लगानी, । (झ) सार्वजनिक नजिी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता लनि उपयुक्त हुने भनी नर्धारण गरेका क्षेत्रहरू । १४. आन्तरिक ऋण: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले सफारसि गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लनि सक्नेछ । तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लनि अघि नेपाल सरकारको सहमतिलिनु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।

(३) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लनि नेपाल सरकारको सहमतिमा गर्दा आन्तरिक ऋण लनि खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिनि संस्थाको विवरण सहितको प्रस्ताव मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि पेश भएको प्रस्ताव कार्यान्वयन योग्य देखिएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लनि सहमतिदिनि सक्नेछ । १५. नेपाल सरकारले ऋण दिनि सक्ने: (१) नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई ऋण दिनि सक्नेछ । (२) प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग, भुक्तानीको तरिका तथा समय सीमा समेत उल्लेख गरी ऋणको लागि मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त अनुरोध मनासबि देखिएमा नेपाल सरकारले ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति दिनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नेपाल सरकारबाट ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति भएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहसँग समझौता गर्नेछ । (५) नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण प्रदेश वा स्थानीय तहले समझौतामा उल्लिखित अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट त्यस्तो ऋण रकम असुली गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्था । १६. सार्वजनिक खर्चको अनुमानति विवरण तयार गर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयहरूमा हुने सार्वजनिक खर्चको अनुमानति विवरण तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको विवरण तयार गर्दा चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र वृत्ति व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने रकम समेत छुट्याउनु पर्नेछ । १७. मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले दफा १६ बमोजमिको सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्दा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तयार गरि मध्यकालीन खर्च संरचना देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य, । (ख) प्रस्तावित योजनाको लागि सिम्भाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यकताको पुष्ट्याई, । (ग) प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतफल र उपलब्धि, । (घ) प्रस्तावित योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण, । (ङ) खर्च व्यहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण, । (च) प्रस्तावित योजनाको मध्यम अवधिको खर्च रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादाम्यता, । (छ) सञ्चालित योजना भए गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल भए नभएको यथार्थ विवरण ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिलि तीन वर्षसम्म सोही उपदफा बमोजमिको मध्यकालीन खर्च संरचना आ-आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा तयार गर्न सक्नेछन् । १८. आय व्ययको प्रक्षेपण गर्ने: (१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको देहायका विवरण प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) व्ययको अनुमान, । (ख) आफ्नो स्रोतबाट सङ्कलन हुन सक्ने अनुमानति राजस्व, । (ग) राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानति रकम, । (घ) अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानति रकम, । (ङ) बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानति रकम र त्यसको स्रोत । (२) नेपाल सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र दफा ६ बमोजमिको राजस्व बाँडफाँट र दफा ८ बमोजमिको वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत आगामी आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुमानति स्रोतको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) प्रदेश सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र संविधानको धारा ६० को उपधारा (५) बमोजमि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानको अनुमानति विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १९. राजस्व प्रस्ताव तयार गर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर वा गैर कर राजस्वको प्रस्ताव गर्दा वा भैरहेको कर वा गैर कर राजस्वमा परिवर्तन गर्नु पर्दा त्यसको आवश्यकता, औचित्य तथा त्यसबाट पर्ने प्रभाव समेत उल्लेख गरी प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राजस्व प्रस्ताव तयार गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तै विषयमा नेपाल सरकार, अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाएका कर वा गैर कर र त्यसका दरसँग यथासम्भव तादात्म्य हुने गरी गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । राजस्व र व्ययको अनुमान । २०. आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नु पर्ने: नेपाल सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु अगावै संघीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नु पर्नेछ । २१. राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकारको

अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष संवधान बमोजमि आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) प्रदेशको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धति गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐन बमोजमि राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि पेश गरिने राजस्व र व्ययको अनुमान दफा ३८ बमोजमिको मापदण्ड अनुरूप हुनु पर्नेछ । २२. राजस्व र व्ययको अनुमान साथ संलग्न गर्नु पर्ने विवरण: (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा देहायका विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ:- । (क) अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन भए नभएको तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासलि भए नभएको विवरण, । (ख) दफा १७ बमोजमिको मध्यकालीन खर्च संरचना, । (ग) आगामी तीन आर्थिक वर्षको राजस्व, व्यय र अनुमानको प्रक्षेपण, । (घ) ऋण, लगानी तथा दायित्व सम्बन्धी विवरण, । (ङ) वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्तीय नीति, । (च) आगामी तीन आर्थिक वर्षको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धिदर, मुद्रास्फुटि, चालु खाता सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति उल्लेख भएको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, । (छ) कर वा गैर करमा छुट दिएको विवरण, । (ज) अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण । (२) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले अघिल्लो वर्ष अनुमान गरे अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको वा मन्त्रालयलाई छुट्याएको रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेकोमा त्यसको कारण र त्यसका लागि गरिने सुधारका उपाय समेत उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमिको विवरणमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशले सो खण्ड बमोजमिको विवरण पेश गर्नु पर्ने छैन । (४) स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको वा खर्चको लागि छुट्याएको रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेकोमा त्यसको कारण र त्यसका लागि गरिने सुधारको उपायको विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ । २३. घाटा बजेट पेश गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धति व्यवस्थापिकामा आवश्यकता अनुसार घाटा बजेट पेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि घाटा बजेट पेश गर्दा बजेट घाटा पूरति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधार समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्रदेश तथा स्थानीय तहले घाटा बजेट पेश गर्दा नेपाल सरकारले संवधान र प्रचलति कानून बमोजमि कुनै सुझाव वा निर्देशन दिएको भए सोको पालना गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न घाटा बजेट पेश गर्न सकिने छैन । २४. पेश्की खर्च: (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले वनियोजन वधियक वचाराधीन रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तहिरिभन्दा बढी नहुने गरी ऐन बमोजमि खर्च गर्न सक्नेछन् । (२) स्थानीय तहले वनियोजन वधियक वचाराधीन रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको व्ययको एक तहिरिभन्दा बढी नहुने गरी कानून बमोजमि खर्च गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि खर्च भएको रकम वनियोजन वधियकमा समावेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । वित्तीय अनुशासन । २५. आर्थिक तथा वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्ने: प्रदेश तथा स्थानीय तहले आर्थिक र वित्तीय नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्नेछ । २६. सञ्चति कोषमा दाखलिा गर्नु पर्ने: यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै आय आफ्नो सञ्चति कोषमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ । २७. बजेटमा व्यवस्था गरेर मात्र खर्च गर्नु पर्ने: नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चति कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धति व्यवस्थापिकाबाट त्यस्तो बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ । २८. अनुदानको प्रयोग: यस ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमि प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ । २९. रकमान्तर गर्न नपाइने: बजेटमा पूँजीगत खर्चको रूपमा वनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन । ३०. पारदर्शति कायम गर्नुपर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाही यस ऐन र प्रचलति कानून बमोजमि पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय व्यय विवरणको लेखा प्रचलति कानून बमोजमि लेखापरीक्षण गरी पन्ध्र दिनभित्र तत्सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (४) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको आर्थिक विवरणको आधारमा एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गरी प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ३१. आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखाङ्कन: नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखाङ्कन नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सफिरसिमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भए बमोजमि गर्नु पर्नेछ ।

३२. आवधिक विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय र व्ययको आवधिक विवरण नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सफारसिमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (३) बमोजमि स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण समेत समावेश गरी प्रदेशले आफ्नो आय र व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधिसमाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) स्थानीय तहले आफूले गरेको आय र व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधिसमाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र मन्त्रालय तथा प्रदेश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजमि प्रदेश र स्थानीय तहले दोस्रो चौमासिक आय व्ययको विवरण पेश गर्दा तेस्रो चौमासिकमा हुन सक्ने आय र व्ययको अनुमान समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) र (३) बमोजमि तोकिएको अवधिभित्र विवरण पेश हुन नआएमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रोक्या गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-९ । विधि । ३३. अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न देहायको अन्तर-सरकारी वित्त परिषद् रहनेछ:- । (क) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री -संयोजक । (ख) प्रदेशको अर्थ मन्त्री -सदस्य । (ग) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख मध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला सहित दुई जना प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशले सफारसि गरेका चौध जना -सदस्य । (घ) वित्त सम्बन्धी विज्ञहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीन जना -सदस्य । (ङ) सचिव, मन्त्रालय -सदस्य सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमि मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनित सदस्यले पदिय जग्गिमेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले नजिलाई जुनसुकै बखत सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी नजिलाई सदस्यबाट हटाउनु अघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । (४) अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठक प्रत्येक वर्षको चैत्र महिनामा एक पटक र अन्य बैठक संयोजकले तोकिएको मिति र समयमा बस्नेछ । (५) अन्तर-सरकारी वित्त परिषद् बैठकमा आयोगको अध्यक्ष वा नजिले तोकिएको सदस्य र अन्य निकायको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (६) अन्तर सरकारी वित्त परिषद् बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधिसो परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ३४. नेपाल सरकारले निर्देशन दनि सक्ने: (१) नेपाल सरकारले संविधानको धारा २३२ को उपधारा (२) बमोजमि प्रदेशहरु बीच समन्वय गर्नु पर्ने वित्त सम्बन्धी विषयमा प्रदेश मन्त्रपरिषदलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रपरिषद्को कर्तव्य हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले संविधानको धारा २३२ को उपधारा (८) बमोजमि वित्त सम्बन्धी विषयमा आफै वा प्रदेश मार्फत स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ । ३५. प्रदेशको जग्गिमेवारी: (१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वित्त विषयसँग सम्बन्धित कानून, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्नेछ । (२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशका बासिन्दालाई वित्त सम्बन्धी विषयमा समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३६. समन्वय र सहयोग गर्नु पर्ने: (१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग वित्त सम्बन्धी साझा चासो, सरोकार र हतिका विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न तथा आफ्ना कार्य र विधायनबारे आपसमा समन्वय र आपसी सहयोग वस्तित्व गर्न सक्नेछन् ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले आपसमा समन्वय गरी आफ्नो जग्गिमेवारीभित्रको राजस्व एक अर्का मार्फत उठाउन वा कुनै खास प्रकारका राजस्व एकद्वार प्रणालीबाट उठाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछन् । (३) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले राजस्वका दर यथासम्भव समान रूपमा कायम गर्ने वा तत्सम्बन्धी अन्य विषयमा आवश्यक समन्वय गर्न सक्नेछन् । ३७. राजस्व उठाउने सम्बन्धी अन्तरमि व्यवस्था: (१) प्रदेश सञ्चालित कोषको व्यवस्था र सञ्चालन नभएसम्मका लागि यस ऐन बमोजमि प्रदेशले उठाउन पाउने कर, गैर कर तथा दण्ड जरिवाना नेपाल सरकारले उठाई सङ्घीय सञ्चालित कोषमा दाखला गर्नेछ । (२) स्थानीय तहले यस ऐन बमोजमि उठाउन पाउने कर, गैर कर तथा दण्ड जरिवाना सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाबाट कानून नबनेसम्म प्रचलित कानून बमोजमि उठाउन सक्नेछन् । ३८. मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ३९. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने: मन्त्रालयले यस ऐन बमोजमि तोकिएको आय व्ययको वर्गीकरण, ढाँचा र दफा ३८ बमोजमिको मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । अनुसूची-१ । (दफा ३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने कर तथा गैर कर । (क) कर । (१) भन्सार महसुल, । (२) अन्तःशुल्क, । (३) मूल्य अभिवृद्धि कर, । (४) संस्थागत आय कर, । (५) व्यक्तित्व आय कर, । (६) पारिश्रमिक कर । (ख) गैर कर । (१) राहदानी शुल्क, । (२) भसिा शुल्क, । (३) पर्यटन दस्तुर, । (४) सेवा शुल्क दस्तुर, । (५) जुवा/चढिठा, क्यासिनो, । (६) दण्ड जरिवाना । (ग) सङ्घीय कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर । अनुसूची-२ । (दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । प्रदेशले लगाउन सक्ने कर तथा गैर कर । (क) कर । (१) घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, । (२) सवारी साधन कर, । (३) मनोरञ्जन कर, । (४) वज्रिापन कर, । (५) कृषि आयमा कर । (ख) गैर कर । (१) सेवा शुल्क दस्तुर, । (२) पर्यटन शुल्क, । (३) दण्ड जरिवाना । (ग) प्रदेशको अधिकारक्षेत्रको विषयमा प्रदेश कानून र अन्य

प्रचलति कानून अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर । अनुसूची-३ । (दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धति) । स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर तथा गैर कर । (क) कर । (१) सम्पत्तिकर, । (२) घर बहाल कर, । (३) घर-जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, । (४) सवारी साधन कर, । (५) भूमिकर (मालपोत), । (६) मनोरञ्जन कर, । (७) वजिजापन कर, । (८) व्यवसाय कर । (ख) गैर कर । (१) सेवा शुल्क दस्तुर, । (२) पर्यटन शुल्क, । (३) दण्ड जरिवाना । (ग) स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रको वषियमा स्थानीय कानून र अन्य प्रचलति कानून अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर । अनुसूची-४ । (दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धति) । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँट (प्रतशितमा) । क्र.सं. रोयल्टीको शीर्षक नेपाल सरकार सम्बन्धति प्रदेश सम्बन्धति स्थानीय तह । १ पर्वतारोहण ५० २५ २५ । २ वदियुत ५० २५ २५ । ३ वन ५० २५ २५ । ४ खानी तथा खनजि ५० २५ २५ । ५ पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत ५० २५ २५ ।
दृष्टव्य:- ।